

AGRAVO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TRU) Nº 5013022-82.2021.4.02.5118/RJ

AGRAVANTE: JANAINA PEREIRA DANTAS (RECORRIDO)

AGRAVADO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RECORRENTE)

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de agravo interposto por JANAINA PEREIRA DANTAS (evento 128) contra decisão do Vice-Gestor das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (evento 123) que inadmitiu o pedido de uniformização regional de jurisprudência, pela ausência da juntada de cópia do acórdão paradigma e, ainda, porquanto a pretensão de que se proceda à análise das conclusões do juízo recorrido implicaria reexame dos fatos e provas dos autos, o que não se admite em sede de incidente de uniformização de jurisprudência.

A 8ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ (evento 111) conheceu e deu provimento ao recurso da União, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de concessão do adicional de insalubridade, no percentual de 20%, e pagamento de parcelas pretéritas.

A parte autora interpôs pedido de uniformização regional (evento 115), no qual alega que *“a TR desconsidera por completo a perícia técnica realizada por um profissional nomeado pelo juízo e com capacidade técnica, demonstra o risco dos julgados e a necessidade de se normatizar, pois a cada momento haverá uma interpretação trazendo instabilidade aos julgamentos, pois aqui temos uma flagrante demonstração de incoerência entre a técnica e a opinião sem nenhum fundamento científico o que demonstra que a TNU precisa agir no presente caso”*.

Outrossim, indicou como paradigmas válidos, nos termos dos artigos 10, parágrafo 1º e 11, v, b, da Resolução nº TRF2-RSP-2019/00009, os Processos nº 5091669-45.2021.4.02.5101, julgado pela 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ e nº 5032378-17.2021.4.02.5101, julgado pela 7ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ.

O Vice-Gestor negou seguimento ao pedido regional de uniformização, tendo a parte autora interposto agravo, no qual alega que *“a ora Agravante trouxe no incidente regional de uniformização como paradigma acórdão da Colenda 6ª, 7ª, 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro, além da 5ª Turma Especializada do TRF 2 e do STJ onde se utilizou a conclusão do laudo pericial no sentido de que a parte autora faz jus ao adicional de insalubridade de grau máximo (20%)”*.

É o relatório. Decido.

Cabe Pedido de Uniformização Regional de Interpretação de Lei Federal quando houver divergência quanto à questão de direito material entre Turmas Recursais da 2ª Região, nos termos do art. 14 da Lei nº 10.259/2001 e art. 5º, I, da Resolução nº TRF2-RSP-2019/00009 (Regimento Interno da TRU).

Consoante já relatado, a 8ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ (evento 111) conheceu e deu provimento ao recurso da União, na forma da ementa adiante reproduzida:

“ADMINISTRATIVO SERVIDORA. TÉCNICA DE ENFERMAGEM. SETOR CLÍNICA ONCOLÓGICA (4º B - ABDÔMEN). HOSPITAL DO CÂNCER I. INCA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO. EXPOSIÇÃO A DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS. LAUDO JUDICIAL CONCLUI QUE AUTORA FAZ JUS ao ADICIONAL EM GRAU MÁXIMO POR DESEMPENHAR ATIVIDADES EM ÁREA DE RISCO BIOLÓGICO DE FORMA PERMANENTE. NECESSIDADE DE CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES EM ISOLAMENTO POR DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS PARA CARACTERIZAÇÃO DO GRAU MÁXIMO. INFORMAÇÕES DA UNIÃO DEMONSTRAM QUE AUTORA NÃO TRABALHA EM CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES ISOLADOS. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA”.

Depreende-se do acórdão recorrido que a 8ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ, após análise do conjunto fático-probatório apresentado, concluiu que a Servidora, lotada na clínica cirúrgica oncológica (4ºB - abdômen), HCI do INCA, *“não trabalha em contato permanente somente com pacientes em isolamento, haja vista não ser a clínica*

cirúrgica (Abdômen) local de isolamento” e, conseqüentemente, deu provimento ao recurso da União, indeferindo o pedido de majoração do adicional de insalubridade na forma pleiteada (Grifos nossos).

Por outro lado, no que tange aos paradigmas indicados, a 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ, prolatora do acórdão relativo ao Processo nº 5091669-45.2021.4.02.5101, também após a análise do conjunto fático-probatório anexado, inferiu que a respectiva Demandante tem direito ao adicional de insalubridade em grau máximo, pelo exercício de atividades laborais insalubres *“por contato permanente com “pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados”.*

Referente ao Processo nº 5032378-17.2021.4.02.5101/RJ, a discussão recursal ali tratada diz respeito somente ao termo inicial do pagamento dos atrasados do adicional em tela, não se referindo, portanto, sobre se a parte autora exerceu suas atividades em contato habitual e permanente com pacientes em setor de isolamento por doenças infectocontagiosas que permitisse o recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo,

Portanto, além de não ter sido demonstrada a manifesta similitude fática entre os acórdãos confrontados, com díspares conclusões, na forma sinalada pela Turma Nacional de Uniformização por ocasião do julgamento do PEDILEF nº 00653802120044036301, deve-se destacar que rever o entendimento a que chegou o acórdão impugnado sobre se a parte autora exerceu suas atividades em contato habitual e permanente com pacientes em setor de isolamento por doenças infectocontagiosas que permitisse o recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo, implicaria em revolvimento de matéria fática, o que é vedado, em sede de pedido regional de uniformização, conforme já assentado pelo Enunciado de nº 42 da Súmula da TNU: *“Não se conhece de incidente de uniformização que implique reexame de matéria de fato”*, que reproduz, na essência, os termos da Súmula nº 7 do STJ (*“A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”*) e de nº 279 do Supremo Tribunal Federal (*“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”*).

Confira-se:

PEDILEF Nº 00653802120044036301, in verbis:

[...] “A petição do incidente será obrigatoriamente instruída com cópia dos julgados no caso de divergência entre Turmas de diferentes regiões (Questão de Ordem nº 3 da TNU), exigindo-se, para demonstração do dissídio, o cotejo analítico em duas etapas: primeiro, pela comparação entre as questões de fato tratadas no acórdão impugnado e no paradigma, com reprodução dos fundamentos de ambos; depois, pelo confronto das teses jurídicas em conflito, evidenciando a diversidade de interpretações para a mesma questão de direito (grifo nosso)”.

Enunciado de nº 42 da Súmula da Turma Nacional de Uniformização:

“Não se conhece de incidente de uniformização que implique reexame de matéria de fato.

Por tais razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo, mantendo a decisão que inadmitiu o pedido de uniformização regional de Jurisprudência.

Decorrido o prazo, nada mais sendo requerido, remetam-se os autos à Turma Recursal de origem.